

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [12] 자산 임대 업무처리 부적절

관 련 부 서 ▲처 ♠팀

조 치 부 서 ▲처 ♠팀

내 용

1. 업무 개요

◆◆는 식당 및 무인편의점 운영, 정보시스템의 유지보수 등을 외부업체에 위탁하고 있으며, 이를 위하여 건물의 일부를 해당 외부업체에 무상으로 임대해 주고 있다.

2. 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제43조(재산의 관리자)에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 법인의 모든 재산의 관리책임자는 이사장이 되고, 학교에 속하는 교육용 기본재산과 학교용 보통재산의 운용책임자는 학교의 장으로 한다고 되어 있다.

또한 「사립대학(법인) 기본재산 관리안내서(교육부, 2023.11.)」에 따르면 교육용 기본재산은 교육목적으로 사용되어야 하고, 교육 및 연구 활동에 지장을 주지 않는 범위 내에서 유휴 교육용 기본재산을 임대 등에 활용할 수 있으나 무상 임대, 주변 시세 등과 비교하여 낮은 임대료를 받는 임대 등 통상적인 시장 질서에 반하는 임대 행위는 금지한다고 되어 있다.

한편, 자산을 외부에 임대하는 경우 임대차계약을 체결하여 임차인과의 권리 및 의무를 명확히 규정하여 법적 분쟁을 사전에 예방하여야 하고 임차인이 임대차 목적물을 사용하면서 발생하는 비용(전기료, 수도료 등)은 수익자 부담원칙에 따라 임차인이 부담하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◆◆에서는 교육용 기본재산인 건물의 일부를 외부업체에 임대하면서 임대료를 부과하지 않고 있으며(무상임대), 임차인이 임차한 건물을 사용하면서 발생하는 비용(수도료, 전기료 등)을 ◆◆가 전액 부담하고 있는데 이는 잘못된 업무처리이다.

다만, 무상임대와 관련하여 기존 ◆◆의 ㉠단(별도 법인)과의 교육용 기본재산의 임대차 계약에서 임대료를 무상으로 하고 있는 점, 학교의 위치가 격지라 계약상대자를 선정하기 어려운 점, 교직원과 학생의 복리후생의 목적으로 운영하는 점 등을 종합적으로 고려하여 무상임대를 포함한 합리적인 임대료 산정방안을 강구할 필요가 있다.

그리고 ◆◆는 해당 외부업체와 ‘임대차 계약’을 별도로 체결하지 않고 용역계약서(또는 위탁용역 제안 요청서)에서 ◆◆가 건물의 일부를 계약상대방에게 무상임대(또는 ‘공간 제공’)한다는 조건만 명시하고 있는 것으로 확인되었는데, 이는 시설 사용에 따른 권리와 의무, 책임 범위가 명확히 하고 있지 않아 법적 분쟁이 발생할 경우 불리한 상황에 놓일 위험이 있다.

한편, ㉠단(별도 법인)은 주사무실용 등으로 ◆◆의 교육용 기본재산인 건물의 일부를 임차하면서 ‘임대차 계약’을 체결하고 있으며, 전기요금, 통신비 등을 부담하고 있다.

관계부서 의견 ♠팀에서는 임대차 계약을 체결하지 않은 이유에 대해 “무상 임대 조건이므로 별도의 계약서가 필요하지 않다고 판단했다”고 설명하였고, 전기료 등의 비용을 ◆◆에서 부담하고 있는 것은 용역 계약서에 해당 비용의 부담주체를 명확히 규정하지 않았기 때문에 관행적으로 ◆◆에서 부담했다고 하였다. 하지만 감사 결과를 수용하여 임대차 계약 체결 및 비용 부담 주체 명시에 대한 개선 조치를 이행하겠다는 의사를 밝혔다.

조치할 사항 ◆◆ 총장은

- ① 교육용 기본재산을 외부에 임대하는 경우 임대료가 합리적으로 산정될 수 있도록 임대료 산정기준을 마련하시기 바람, (통보1)
- ② 임차인의 임대차 목적물의 사용으로 발생하는 비용(전기료 등)의 부담 주체를 명확하게 하는 것(임차인 부담 원칙 명시)을 포함한 ‘표준 임대차 계약서’를 마련하시고 이에 따라 계약을 체결하는 방안을 수립하시기 바랍니다. (통보2)